

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3569/2534

นาย ทรง ยศ แวหงษ์ กับพวก
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 56, มาตรา 60 ทวิ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงิน
ได้ฯ มาตรา

โจทก์ได้รับคำตอบแทนในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินโดยมีระยะเวลา
การเช่าตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2545 จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์เสียเงินได้เป็น
รายปีจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาการเช่าตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้
จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2499 โจทก์ยอมมีสิทธิที่จะเอาเงินได้ส่วนที่เสียนั้นยื่นรายการเงินได้เมื่อถึงกำหนด
แต่ละปี จำเลยจะให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ทั้งหมดในคราวเดียวกันตามมาตรา 60 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร โดยอ้างเหตุว่า โจทก์ยื่นรายการเงินได้ปีก่อน ๆ ไม่ถูกต้อง
เป็นการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากร เงินได้จากการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ามีรอบระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีนาน ไม่มีหลักประกันว่าจะเสียภาษีภายใน
กำหนดเวลาและครบถ้วนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์มีหลักทรัพย์และไม่ยาก
ที่จะเรียกเก็บภาษี ทั้งได้เสนอหลักทรัพย์ที่จะประกันการเสียภาษีดังกล่าวสูงกว่า
จำนวนภาษีที่จะต้องเสียมาก ย่อมเห็นได้ว่าสามารถเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ได้
แน่นอน ส่วนการหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยยื่นรายการภาษีในปีก่อน ๆ ไม่ถูกต้องนั้น
โจทก์จะต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับอยู่แล้ว เหตุต่าง ๆ ดังที่จำเลยอ้างจึง

มิใช่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 60 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1723 แขวงถนนเพชรบุรีเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2523 โจทก์ที่ 2 ได้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดินดังกล่าว รวม 32 คูหา ให้บุคคลภายนอกเช่ามีกำหนดระยะเวลา 20 ปี ได้รับค่าตอบแทนการ จดทะเบียนสิทธิการเช่ารวม 7,200,000 บาท โจทก์ทั้งสองได้ร่วมกันยื่นแบบเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนดังกล่าวโดยเฉลี่ยเป็นรายปีตามอายุสัญญา การเช่า ตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2499 ต่อมาเมื่อเดือน สิงหาคม 2526 จำเลยที่ 5 เจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรได้แจ้งต่อโจทก์ทั้งสองให้ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2545 ในคราวเดียวกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 660,501.77 บาท ตามมาตรา 60 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ทั้ง สองได้อุทธรณ์คัดค้าน แต่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองการกระทำของจำเลยทั้งห้าขัดต่อ กฎหมายและประกาศกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2499 และมีใช้กรณี จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีขอให้ยกเลิกการประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ประกาศกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2499 มีสาระสำคัญว่าผู้มีเงินได้ต้องยื่นรายการเงินได้เพื่อเสียภาษีในเวลาอันควร ถ้าฝ่าฝืน และกรมสรรพากรตรวจสอบได้ส่วนได้มาเองแล้ว ผู้มีเงินได้จะต้องรับผิดชอบเสียภาษี

และเงินเพิ่มกับมีความผิดทางอาญา โจทก์ที่ 2 มีเงินได้จากเงินค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าในปี พ.ศ. 2524, 2525 และมีเงินได้จากเงินบำเหน็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525 จำนวน 59,455 บาทแต่ไม่ได้ยื่นรายการเงินได้เพื่อเสียภาษี จำเลยตรวจสอบได้สวนพบและออกหมายเรียกโจทก์ที่ 2 มาเสียภาษีให้ถูกต้อง ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ให้เช่าทรัพย์สินเฉลี่ยเงินค่าตอบแทนตามส่วนแบ่งแห่งจำนวนปีของอายุการเช่าเพื่อเสียภาษีเท่านั้น แต่ผู้ให้เช่าต้องชำระเงินภาษีทั้งหมดในคราวเดียวกันและกรณีของโจทก์ถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเพราะโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2524-2525 และเงินได้จากการจดทะเบียนสิทธิการเช่ามีรอบระยะเวลาที่จะต้องเสียภาษีเป็นเวลานาน ไม่มีหลักประกันที่แน่นอนว่าโจทก์จะชำระภาษีครบถ้วนตามกำหนดเวลาและการติดตามเรียกเก็บภาษีจะได้ผลเพียงใดหรือไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ยกเลิกเพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้รับค่าตอบแทนในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดิน 32 คูหา โดยมีระยะเวลาการเช่าจนถึงปี พ.ศ. 2545 ในการเรียกเก็บภาษีจำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์เฉลี่ยเงินได้เป็นรายปีจนกว่าจะสิ้นเวลาการเช่าตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้

ให้ครบถ้วนลงวันที่ 6 สิงหาคม 2499 กระทรวงการคลังได้วางหลักการไว้ว่าการเสียภาษีในกรณีเกี่ยวกับเรื่องเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะเงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม และค่าแห่งอาคารและโรงเรียนที่ได้รับการบรรลิตนั้น กระทรวงการคลังยอมให้ผู้ให้เช่าเฉลี่ยเงินดังกล่าวตามส่วนแห่งจำนวนปีของการเช่า เช่น ผู้ให้เช่าได้รับเงินกินเปล่าในการให้เช่าห้อง 30,000 บาท แต่ผู้ให้เช่าต้องผูกพันให้เช่าอยู่มีกำหนดเวลา 3 ปี ดังนี้ ให้เฉลี่ยเงิน 30,000 บาท นั้นออกเป็น 3 ปี ตามอายุสัญญาเช่าและผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องยื่นรายการเงินได้จากเงินกินเปล่านี้ปีละ 10,000 บาทรวม 3 ปีหมด การวางหลักการนี้กระทรวงการคลังหวังว่าผู้ให้เช่าทั้งหลายคงจะพึงพอใจ และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยทั่วกันและถ้าผู้ให้เช่าผู้ใดยื่นรายการเงินได้ขอเสียภาษีเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามที่ได้ชี้แจงมานี้โดยดีแล้ว กรมสรรพากรก็จะประเมินเรียกเก็บหรือรับชำระเฉพาะเงินค่าภาษีเงินได้แต่อย่างเดียวโดยจะไม่เรียกเงินเพิ่มหรือค่าปรับใด ๆ ทั้งสิ้น... ฯลฯ... ตามประกาศดังกล่าวเป็นการยอมให้ผู้เสียภาษีเฉลี่ยเงินที่ได้รับตามส่วนแห่งจำนวนปีของการเช่า โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องยื่นรายการเงินได้เพียงส่วนเฉลี่ยเท่านั้น เมื่อประกาศกระทรวงการคลังยินยอมให้ผู้เสียภาษียื่นรายการเงินได้โดยเฉลี่ยเป็นปี ๆ ไปเช่นนี้โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะเอาเงินได้ส่วนที่เฉลี่ยนั้นยื่นรายการเงินได้เมื่อถึงกำหนดแต่ละปี การที่จะเรียกเก็บภาษีเงินได้จากโจทก์ก่อนถึงกำหนดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 60 ทวิ นั้น ต้องเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจเรียกเก็บภาษีก่อนกำหนดยื่นรายการได้ ถ้าหากไม่เรียกเก็บไว้ก่อนก็อาจจะไม่มีช่องทางที่จะเรียกเก็บภาษีจากผู้มีเงินได้จึงต้องรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีไว้ก่อน แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองมีหลักทรัพย์และไม่ยากที่จะเรียกเก็บภาษีทั้งได้เสนอหลักทรัพย์ที่จะประกันการเสียภาษีดังกล่าวสูงกว่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียมากมาย การที่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าโจทก์ทั้งสองยื่นรายการเงินได้ในปีก่อน ๆ ไม่ถูกต้องแล้วถือเป็นเหตุว่าโจทก์ทั้งสองหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากรเงินได้จากการจด

ทะเบียนสิทธิการเช่าหรือเงินกินเปล่ามีรอบระยะเวลาต้องเสียภาษีนาน ไม่มีหลักประกันว่าจะเสียภาษีภายในกำหนดเวลาและครบถ้วน เห็นว่า ถึงแม้โจทก์ทั้งสองจะหลีกเลี่ยงภาษีโดยยื่นรายการไม่ถูกต้อง โจทก์ก็อาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับแต่ก็สามารถจะเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ได้ ทั้งถ้าได้รับหลักประกันของโจทก์ไว้ ย่อมเห็นได้ว่าคงได้รับชำระภาษีแน่นอนเพียงแต่ต้องรอรอบระยะเวลาเท่านั้น ทั้งตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวก็มิได้มีข้อความว่า ในกรณีที่กรมสรรพากรได้ดำเนินการไต่สวนได้มาเองแล้วผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบเสียภาษีทั้งหมดล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวแต่อย่างใด และที่จำเลยอ้างว่าผู้มีเงินได้จะต้องชำระภาษีเงินได้พร้อมกันทั้งหมดให้แล้วเสร็จในปีที่ได้รับเงินนั้น โดยยอมให้เฉลี่ยเฉพาะเงินได้ตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่าเท่านั้นก็เป็นความเข้าใจของจำเลยเอง ดังจะเห็นได้ว่าต่อมาภายหลังกระทรวงการคลังจึงได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระภาษีเงินได้เสียใหม่ สำหรับกรณีของโจทก์ทั้งสองยังคงได้รับประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับเดิมอยู่เหตุต่าง ๆ ดังที่จำเลยอ้างจึงมิใช่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะให้โจทก์ทั้งสองเสียภาษีในคราวเดียวกันย่อมไม่ชอบด้วยมาตรา 60 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ